

개 선 요 구 · 통 보

제 목 가스전 보수공사 감독 및 검사 절차 개선

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆사무소

내 용

☆☆☆☆☆사무소에서는 생산설비의 성능 및 안전운전을 유지하기 위하여 가스전 보수공사 지침서(이하 “지침서”)⁹⁾에서 감독원과 검사원의 임명 및 책무, 관련 서류 등 보수공사 및 용역 관리 절차를 규정하고 있으며, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”), 시행령 및 시행규칙을 지침서에 우선하는 상위 규정으로 두고 있다.

I. 감독원과 검사원의 겸직 등 절차서 정비

국가계약법 시행령 제57조(감독과 검사직무의 겸직)에서는 감독과 검사의 직무는 겸할 수 없으나, 특별한 기술을 요하여 감독 외의 자가 검사를 행하는 것이 현저하게 곤란한 경우나 계약 이행 후 지체없이 검사를 하지 아니하면 그 이행의 확인이 곤란한 경우 등에는 예외를 두고 있다. 반면 지침서는 국가계약법의 겸직 제한과 달리 5.2.7항 (4)에서 보수공사(용역 포함) 시 공사감독원이 준공검사원의 직무를 겸직할 수 있도록 허용하고 있다.

현재까지 1억원 이상 주요 가스전 운영 용역인 보급선 및 케이터링, 시설관리 점검용역, 헬리콥터용역 등은 감독원 외 검사원을 별도로 임명하여 준공(기성)검사를 수행하여 왔으나, 대부분의 시설점검 및 유지보수 등 기술용역 건에 있어서는 검사원을 감독원과 겸직하여 왔으며, 겸직시 사유 또한 예외적인 사항인지 정확히 명기하지 않고 있다.

9) 지침서 1. 목적 및 적용범위에서 “용역을 포함한다.”라고 규정하고 있음

사무소 근무 직원 중 화공, 기계, 전기, 토목 등 분야별 기술인력이 제한되어 있기 때문인 사유도 있겠으나, ◇◇◇◇팀, ◆◆◆◆팀 및 □□□□팀 별로 용역 발주 팀에서 분야별 감독을 수행한 후, 타 팀내 기술자로 하여금 준공검사를 수행한다면 국가계약법의 검직 제한 취지에 부합하여 용역품질을 확보하고 내부통제를 강화할 수 있을 것으로 판단된다.

다만, 해상 플랫폼의 경우는 육상과 이격되어 있고 ■■■■팀의 교대근무 인력의 제한으로 인해 용역 감독 및 검사 검직의 불가피한 사유가 인정되며, 다수의 연간 보수공사 건수¹⁰⁾를 감안할 때 비효율적인 용역관리가 이루어지지 않도록 비축사업의 시설물 보수공사 절차서 등을 참조하여 가스전에 적용될 수 있는 검직 사유나 계약금액 별로 구분하여 감독원과 검사원 임명 규정을 명확히 할 필요가 있다.

또한, 국가계약법 제14조(검사)에 의거 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 검사원을 임명하여 검사 후 검사조서를 작성하여야 하며¹¹⁾, 지침서 5.2.9항에서 검사원은 검사 수행 후 검사조서를 작성하도록 규정하고 있으나, 상기의 감독원과 검사원의 검직으로 인해 준공검사 후 검사조서를 생략하고 감독조서로 갈음하거나 검사조서를 감독원 명의로 서명하여 작성한 사례들이 빈번히 발생하였으므로, 검사조서 등 준공서류에 대한 규정 역시 명확히 할 필요가 있다.

II. 외국업체 용역 수행시 감독원 임명 철회

지침서 5.2.7 항에 의거, 보수공사 담당자는 계약체결 후 관련 기술자를 공사(용역)감독원에 임명, 청렴이행 서약서를 첨부하여 사무소장의 승인을 받아야 하고, 공사(용역)감독원 임명 완료 후, 계약상대자에게 즉시 통보하여야 한다.

△△ 가스전의 주요 생산시설, 특히 해상 플랫폼 공정설비의 경우는 외산 자재가 다수 설치되어 있어 이 설비의 성능점검 및 유지보수를 위해 CCC사(호주),

10) 2014년~2017년 8월까지 발주한 시설 보수공사 관련 용역은 484건에 달함

11) 동법 시행령 제56조(검사조서의 작성생략)에서는 계약금액 3천만원 이하인 경우 검사조서의 작성을 생략할 수 있음

DDD사(싱가포르) 등 설비를 기 공급한 외국 업체와 기술용역 계약 25건¹²⁾을 체결하였으나, CCC사와의 유지보수 용역 1건을 제외한 용역 24건에 대해 용역감독원 임명을 누락하였다.

국내업체 수행용역의 경우엔 감독원 임명과 동시에 계약업체에 공문으로 감독원 통보를 실시한 반면, 외국 업체에 대해서는 용역감독원 통보를 생략하면서 용역감독원 임명도 같이 누락한 것으로 판단되며, 용역 준공검사 시 해외 기술용역을 포함한 모든 용역 건에 대하여 감독원 확인서명을 포함한 감독조서를 작성하여 준공보고를 실시하였다.

그러나, 용역품질 확보를 위해서는 용역 착수와 동시에 감독원을 정식 임명하여 설비점검 및 유지보수 작업시 현장 감독업무를 책임감 있게 수행할 수 있도록 감독임명 절차를 준수하는 것이 타당하다. 특히, 해외용역의 경우는 외국 기술자의 높은 인건비 및 출장비 등으로 인해 용역기간 대비 계약금액이 국내 기술용역에 비하여 상대적으로 높으며¹³⁾, 보수결함 등 용역 하자발생시 복구지연기간을 감안한다면 기술 전문지식 및 현장경험을 갖춘 적격한 감독원의 임명 및 철저한 용역관리가 더욱 중요할 것이다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆사무소장은

- ① 계약 및 보수공사 관련 법령 및 사규, 절차서 등을 참조하여 가스전 사업특성 및 용역계약 규모에 적합하도록 가스전 보수공사 지침서를 개정하여 감독원과 감사원 겸직, 준공서류 등 용역 감독 및 검사 절차를 명확하게 정립하시기 바라며, (개선)
- ② 외국업체 수행 기술용역을 포함한 국내외 용역 건에 대해 감독원 임명 절차의 누락 없이 용역 착수전 적격한 감독원을 임명하여 용역품질을 확보할 수 있도록 용역관리에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

12) 2014.1월 ~ 2017.8월 기준이며, 기술용역 외 물품구매 계약 건수는 제외

13) 총 25건 중 2천만원 이상 17건